

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2240 -
2241/2531

นายสุวัฒน์ ไชยสุด
นางมณี เครือครุฑ
นายสุวัฒน์ ไชยสุด โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังและชี้แจงน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายมานั้น ก็เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ฎีกา จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงเช่นกัน ฎีกาโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.1 ทั้งสองสำนวนถือไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน ทั้งจำเลยก็ได้เบิกความยอมรับแล้วว่า การที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คนั้นไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงิน จึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้เป็นการกู้ยืมเงินกันตามที่ศาลเข้าใจ ดังนั้น ที่จำเลยต่อสู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน จึงไม่ถูกต้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความเดียวกัน โจทก์ฟ้องเป็นทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องคดีทั้งสองสำนวนแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งให้
ประทับฟ้องไว้พิจารณา และต่อมาศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 114)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116)

คำสั่ง

ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า เชื้อคพิพาทสำนวนแรกโจทก์และจำเลยต่างมี
เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเชื้อ ส่วนเชื้อคพิพาทสำนวนหลังเป็นค่าดอกเบียของ
เชื้อคพิพาทสำนวนแรกที่เรียกเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การที่โจทก์ฎีกาว่า
เชื้อคพิพาทไม่ใช่เชื้อค้ำประกัน และไม่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ผลประโยชน์ที่
จำเลยตกลงให้ก็เป็นค่าตอบแทนไม่ใช่ดอกเบียนั้น เห็นว่าการกู้ยืมกับหลักฐานแห่ง
การกู้ยืมนั้นต่างกันเนื่องจากการกู้ยืมอาจจะไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็เป็นได้ ฎีกา
ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า เชื้อคพิพาทสำนวนแรกโจทก์และจำเลยต่างมี
เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเชื้อ ส่วนเชื้อคพิพาทสำนวนหลังเป็นค่าดอกเบียของ

เช็คพิพาทสำนวนแรกที่เรียกเก็บอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การที่โจทก์ฎีกาว่า
เช็คพิพาทไม่ใช่เช็คค้ำประกัน และไม่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ผลประโยชน์ที่
จำเลยตกลงให้ก็เป็นค่าตอบแทนไม่ใช่ดอกเบี้ยนั้น เห็นว่าการกู้ยืมกับหลักฐานแห่ง
การกู้ยืมนั้นต่างกันเนื่องจากการกู้ยืมอาจจะไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็เป็นได้ ฎีกา
ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>